

1. 제정이유

예산 및 경제 기능 간 상호 견제와 균형을 확보하고 각 기능의 전문성을 강화하기 위하여 기획재정부를 재정경제부와 국무총리 소속의 기획예산처로 분리하는 내용으로 「정부조직법」이 개정(법률 제21065호, 2025. 10. 1. 공포, 2026. 1. 2. 시행 예정)됨에 따라, 기획예산처 부패행위신고 처리규정을 제정하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 신고대상이 되는 부패행위, 신고방법 등을 정함(안 제2조~제3조)
- 나. 부패행위 신고의 처리 등을 정함(안 제4조)
- 다. 신고자 비밀보장, 신고자등에 대한 신분보장, 신고자에 대한 책임의 감면 등을 정함(안 제6조~제7조)
- 라. 신고자 보호, 신고자에 대한 우대 등을 정함(안 제7조의3, 제8조))

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 해당사항 없음

기획예산처 부패행위신고 처리규정안

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 기획예산처와 그 소속기관(이하 "기획예산처"라 한다) 공무원의 부패행위에 대한 신고에 있어서 그 처리절차를 정하고, 신고자 및 신고내용의 조사에 협조한 자(이하 "신고자등"이라 한다)의 신분보호 및 포상 등에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(신고의 대상) 신고의 대상이 되는 부패행위는 기획예산처 공무원의 다음 각호의 1의 행위로 한다.

1. 직무와 관련하여 그 지위 또는 권한을 남용하거나 법령을 위반하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위
2. 예산의 사용, 재산의 취득·관리·처분 또는 계약의 체결 및 그 이행에 있어서 법령에 위반하여 국가에 대하여 재산상의 손해를 끼치는 행위
3. 제1호 및 제2호의 규정에 의한 행위와 그 은폐를 강요·권유·제의·유인하는 행위

제3조(신고의 방법) ① 기획예산처 공무원의 부패행위를 목격 또는 인지한 사람은 누구든지 감사담당관에게 전화, 우편, 팩스, 이메일, 방문,

홈페이지(인트라넷 포함) 등 편리한 방법으로 신고할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 신고에는 별표1의 양식에 따라 신고자의 인적사항 및 연락처, 피신고자의 인적사항, 부패행위의 구체적 내용 등을 포함하여야 한다. 다만, 전화신고 등으로 신고자의 인적사항 등의 작성에 곤란한 경우에는 신고를 받은 자가 신고자를 대신하여 별표1의 양식에 따라 신고내용을 작성할 수 있다.

③ 감사담당관은 신고자의 신고가 제2항의 규정에 의한 내용 중 일부를 포함하지 아니한 경우 일정한 기간을 정하여 보완을 요구할 수 있다.

④ 제1항의 규정에 의한 신고시에는 신고내용을 입증할 수 있는 증거를 제시하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 추후에 그 증거를 보장하게 할 수 있다.

제2장 부패행위 신고에 대한 처리

제4조(신고의 처리) ① 감사담당관은 기획예산처 공무원의 부패행위에 대한 신고를 접수한 경우 접수사항을 검토하여 그 접수일부터 5일 이내(보완이 필요한 경우 보완에 필요한 기간을 제외한다)에 조사여부를 결정하여야 한다.

② 감사담당관은 신고내용이 합리적 근거가 있어 조사의 필요성이 인정되는 경우 그 내용을 장관에게 보고한 후 조사에 착수하여야 한다. 신고자가 신고를 철회한 경우에도 부패행위의 가능성이 높은 것으로

인정되는 경우 조사할 수 있다. 다만, 제3조제3항의 규정에 의한 신고 내용의 보완 요구에 불응하거나 동조제4항의 규정에 의한 증거를 제시하지 아니한 경우(증거의 보강요구에 불응하는 경우를 포함한다) 조사하지 아니할 수 있다.

③ 감사담당관은 제1항 및 제2항본문의 규정에 불구하고 신고된 부패행위로 인한 공무원의 징계가 국가공무원법 제83조의2의 규정에 의한 소멸시효 만료일 2월 이내인 경우 조사하지 아니한다.

④ 감사담당관은 제1항의 규정에 의한 조사시 신고자, 피신고자, 기타 관계자에 대하여 출석을 요구하거나 직접 출장 방문하여 진술을 청취하고 확인서 또는 진술서 등 증빙자료를 징구할 수 있다.

⑤ 감사담당관은 제2항의 규정에 의한 조사착수일부터 30일 이내에 조사결과, 피신고자·신고자등에 대한 조치의견 등을 장관에게 보고하여야 한다. 다만, 필요한 경우 기한을 정하여 조사기간을 연장할 수 있다.

⑥ 감사담당관은 제5항의 규정에 의한 결과보고 후 장관의 지시에 따라 피신고자 및 신고자등에 대한 조치, 제도 개선 등을 기획예산처의 관계부서의 장(당해 공무원이 타부처로 진출한 경우 해당 부처의 장)에게 요구할 수 있으며 관계부서의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

⑦ 감사담당관은 제1항 내지 제3의 규정에 의한 조사여부 결정, 조사착수 등의 경우와 제5항의 규정에 의하여 조사결과를 보고한 경우 지

체없이 신고자등에게 그 내용을 통지하여야 한다.

⑧ 제7항의 규정에 의하여 통지를 받은 신고자등은 15일이내에 통지 내용에 대하여 이의를 제기할 수 있다. 이의제기가 있는 경우 감사담당관은 이에 대하여 검토한 후 그 결과를 지체없이 신고자등에게 통지하여야 한다.

제5조(허위신고) ① 신고자가 그 내용이 허위임을 알면서도 피신고자를 해할 목적 등으로 신고한 경우에는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 보호를 받지 못하며, 동일인이 동일내용을 반복하여 신고하는 등 이 규정에 의한 신고제도를 악용하거나 그 우려가 있다고 판단하는 경우 감사담당관은 신고자에 대하여 제재를 가하는 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

② 신고자는 신고내용이 사실이 아니더라도 제1항의 규정에 의한 피신고자를 해할 목적 등이 아닌 것으로 인정되는 경우 제6조 및 제7조의 규정에 의한 보호를 받을 수 있다.

제3장 신고자 등 보호 및 보상

제6조(비밀보장) ① 기획예산처 공무원은 그 직무여하를 불구하고 신고자등의 신분을 알게 된 경우 신고자등의 동의없이 신고자등의 신분을 공개하거나 암시하는 행위를 하여서는 아니된다.

② 신고자등은 본인의 동의없이 신분이 공개된 경우 그 경위에 대한 조사, 관련자의 처벌 등 필요한 조치를 감사담당관에게 요구할 수 있

다.

③ 신고자등의 동의없이 신분이 공개된 경우 감사담당관은 그 경위를 조사하여 조사결과 및 관련자 조치의견 등을 장관에게 보고하고, 장관의 지시에 따라 관련자(당해 공무원이 타부처로 전출한 경우 해당 부처의 장)에 대한 제재조치 및 신고자등에 대한 보호조치를 관계부서의 장에게 요구할 수 있다.

④ 감사담당관은 제3항에 따른 조사결과를 지체없이 신고자등에게 통지하여야 한다.

제7조(신분보장) ① 신고자등은 신고 및 협조행위와 관련하여 기획예산처로부터 근무조건상의 차별, 인허가의 취소, 계약의 해지 등 신분 또는 경제적 불이익을 포함한 어떠한 불이익도 받지 않는다.

② 신고자 등은 신고 또는 협조를 이유로 불이익을 당하였을 경우 별표2의 양식에 따라 감사담당관에게 신분상의 불이익에 대한 원상회복 또는 경제적 불이익의 시정에 필요한 조치를 요구할 수 있다.

③ 감사담당관은 신고자 등으로부터 불이익의 시정을 요구 받은 경우 그 경위를 조사하여 조사결과 및 관련자 조치의견 등을 장관에게 보고하고 장관의 지시에 따라 관련자에 대한 제재조치(당해 공무원이 타부처로 전출한 경우 해당 부처의 장) 및 신고자등에 대한 보호조치를 관계부서의 장에게 요구할 수 있다.

④ 감사담당관은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 조치를 한 경우 지체없이 신고자등에게 통지하여야 한다.

제7조의2(책임의 감면 등) ① 기획예산처장관은 신고와 관련하여 발견된 위법행위 등을 이유로 관계 법령 등에 따라 신고자에게 징계나 불리한 행정처분을 하는 경우 그 징계나 불리한 행정처분을 감경 또는 면제할 수 있다.

② 기획예산처장관은 국민권익위원회가 신고자에게 징계나 불리한 행정처분을 감경하거나 면제해 줄 것을 요구하는 경우, 정당한 사유가 있는 경우 외에는 그 요구를 따라 조치하고 그 결과를 국민권익위원회에 통보하여야 한다.

제7조의3(신고자 보호) 감사담당관은 부패행위 접수 또는 처리과정에서 다음 각 호에 해당하는 사유로 신고자에 대한 보호가 필요하다고 판단되는 경우에는 필요한 조치를 취하고, 신고자에게 구제절차를 안내하여야 한다.

1. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 이 조에서 "법"이라 한다) 제62조를 위반하여 신고등을 하지 못하도록 방해하거나 신고등을 취소하도록 강요한 경우
2. 법 제62조의2에 따른 신분보장등조치 신청이 필요한 경우
3. 법 제64조를 위반하여 비밀이 보장되지 않은 경우
4. 법 제64조의2에 따른 신변보호조치 또는 「특정범죄신고자 등 보호법」의 준용이 필요한 경우
5. 법 제62조의5에 따른 불이익조치 절차의 일시정지 신청이 필요한 경우

6. 법 제66조에 따른 책임의 감면 등이 필요한 경우

제8조(신고자에 대한 우대) ① 기획예산처장관은 신고자등의 신고 또는 협조가 기획예산처의 청렴도 향상에 기여한 것으로 인정되는 경우 신고의 동기, 기여의 정도 등을 감안하여 표창 또는 인사상의 우대를 하거나 포상금을 지급 할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 포상금은 감사담당관이 별표3의 기준에 따라 지급한다. 동일한 공무원의 부패행위에 대하여 2인 이상이 신고한 경우의 포상금 지급기준 등 포상금의 지급과 관련한 구체적인 내용은 감사담당관이 정한다.

③ 허위 또는 부정한 방법에 의하여 포상금을 지급 받았거나 담당공무원의 착오 등으로 포상금이 잘못 지급된 경우 당해 포상금의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

④ 기획예산처 공무원이 본인의 직무수행과 관련하여 신고한 경우에는 포상금 을 지급하지 아니한다. 다만, 이 규정에 의하여 신고를 함으로써 그와 관련된 자신의 부패행위가 발견된 경우 신고경위 등을 감안하여 제재조치를 감경 또는 면제할 수 있다.

제8조의2(포상금 지급대상자 추천) ① 기획예산처는 국민권익위원회의 추천 요청이 있는 경우 또는 특별히 추천이 필요한 사유가 있는 경우 기획예산처에서 처리한 부패행위 신고로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 현저히 공공기관에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 경우 또는 공익의 증진을 가져온 자에 대하여 국민권익

위원회에 별지 제1호서식의 추천서로 포상금 지급 대상자를 추천할 수 있다.

1. 부패행위자에 대하여 공소제기·기소유예·기소중지·수사중지(피의자중지로 한정한다), 징계처분, 시정조치 등이 있는 경우
2. 법령의 제정·개정 등 제도개선에 기여한 경우
3. 부패행위 신고에 의하여 신고와 관련된 정책 등의 개선·중단 또는 종료 등으로 공공기관의 재산상 손실을 방지한 경우

② 기획예산처는 제1항에 따라 추천하는 경우, 포상금 지급 대상자에게 추천 사실을 미리 알리고 동의를 얻은 후 추천하여야 하고, 포상금 지급 대상자의 신분이 노출되지 아니하도록 유의하여야 한다.

제9조(기타) 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 관련법규 및 기획예산처 제규정이 정하는 바에 따른다.

제4장 보칙

제10조(재검토기한) 기획예산처장관은 「행정규제기본법」 제8조 (및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」)에 따라 이 훈령에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 훈령은 2026년 1월 2일부터 시행한다.

< 별표 1 >

부패행위 신고서				
신고자	성명		주민등록 번호	
	직업		전화번호	
	주소			
신고 대상자	성명		직위 (직급)	
	소속			
신고 내용				
신분공개 여부	공개() 비공개()			
증거 서류				

< 별표 2 >

불이익 시정조치 요구서		
20 . . . 요구자 : (인) 기획예산처 부패행위 신고업무처리 규정 제7조 제2항의 규정에 의하여 다음과 같은 불이익 시정조치를 요구합니다.		
시정조치 대상자(요구자)	주민등록번호	-
	주 소	
	전 화 번 호	
	소속 및 직급	
부 패 행 위 신 고 내 용	신 고 일	
	신 고 개 요	
불이익 내용		
희망하는 시정조치 (외부인사교류 요청시 전보희망부처 기재)		
증거자료		

< 별표 3 >

부패신고 포상금지급기준

지급기준	포상금
구조적이고 근본적인 부조리를 신고하여 부조리를 척결하거나 제도를 개선하는 등 기획예산처의 청렴도에 크게 기여한 경우	100만원
다수의 공무원 또는 민원인이 관련된 부조리사안을 신고하여 기획예산처의 청렴도 향상의 계기가 된 경우	60만원
기타 부조리사안을 신고하여 기획예산처의 청렴도 향상에 기여한 경우	30만원

< 별표 4 >

부패신고 방해 및 신고자보호 위반자 징계의결
요구기준

징 계 사 유	요구기준		
	정직	감봉	견책
신고자 비밀보장 의무 위반		고의	중과실
신고자 불이익조치 금지 위반	고의	고의	고의

포상금 지급대상자 추천서				
① 추천기관	추천기관명			
	소관부서	(전화번호)		
② 포상금 지급대상자	성명		주민등록번호	
	주소			
	연락처			
	소속			
	직업(직위)			
	[] 내부 신고자		[] 외부 신고자	
	[] 포상금 지급대상자로 추천함을 사전에 알리고 동의를 구함.			
③ 추천사유				
④ 조사결과	신고 접수기관		신고일자	20 년 월 일
	신고내용			
	조사·수사기관		결과 통지일자	20 년 월 일
	통지내용			
⑤ 다른 법령 등에 의한 보상금 및 포상금 청구 또는 수령사항		청구여부	[] 있음 (기관명 :)	
			[] 없음	
		수령여부	[] 있음 (금액 :)	
			[] 없음	
「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제68조제1항에 따른 포상금 지급대상자를 위와 같이 추천합니다. 20 년 월 일 국민권익위원회위원장 귀하				